邵阳县高新技术产业区江苏国亿建设发展有限公司“9.15”一般高空坠落事故调查报告

2023年12月

邵阳县高新技术产业区江苏国亿建设发展有限公司“9.15”亡人事故调查报告

2023年9月15日16时许，江苏国亿建设发展有限公司在我县高新区承揽湖南华祥精密仪器厂厂房内喷涂防火材料时，发生一起亡人事故，造成一人轻伤，一名非作业人员在施工作业区晕厥，送医后死亡。为查明事故原因、分清事故责任、吸取事故教训、落实整改措施，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)的规定，成立了由县应急管理局、县监察局、县公安局、县检察院、县科工信局、县住建局、县总工会、县高新技术产业区为成员的事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注意实效的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对责任人和责任单位提出了有关处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施和整改建议。

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位概况

江苏国亿建设发展有限公司成立于2022年1月11日，统一社会信用代码：91320191XXXXXXHT2T，法人：罗国亮，身份证号码：430522XXXXXX4873，住址：湖南省新邵县新田铺镇车田新村4组30号。公司住所：江苏省南京市江北新区大厂街道园西路130号，注册资本2800万元，经营许可项目:建设工程施工，建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：涂料销售(不含危险化学品)：金属结构销售：普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

《建筑业企业资质证书》统一社会信用代码：91320191XXXXKHT2T，证书编号：D2324XX115，法人：罗国亮。

《建筑施工企业安全生产许可证》统一社会信用代码：91320191XXXXHT2T，法人：罗国亮，证书编号：(苏) JZ 安许证号[2023]001556，有效期：2023 年 2 月 27 日—2026 年 2 月 26 日。

该公司于 2023 年 8 月 21 日与湖南金宜建设有限公司(邵阳县分公司) 签订《钢结构防火涂料专业分包工程施工合同》，承包位于邵阳县高新区内湖南华祥精密仪器厂防火涂料施工。工程名称：新建数控机械、数控加工、精密机械加工、自动化设备生产线项目 2、3 号栋。承包范围：钢结构厂房，钢梁及屋面檩条与吊杆焊接区域(包括焊接周边生锈位置)防腐漆喷涂修补、防火涂料喷涂，所有钢构件均采用室内膨胀型防火涂料。承包方式：本工程为专业分包工程，包工包料、包人工、人工食宿、人工保险、设备，材料、安全防护、文明施工、工程管理、施工质量安全措施、各项检测及验收等。

质量要求(按照图纸结构说明)：钢梁及檩条焊缝区域防腐漆修补厚度 125 微米。①钢柱及柱间支撑耐火时间为 2.5h 室内膨胀性防火涂料，3.9mm 厚；②钢梁耐火时间为 1.5h 室内膨胀型防火涂料，涂层厚度为 2.0mm，③其他结构件屋面檩条耐火时间为 1h 室内膨胀型防火涂料，涂层厚度为 1.5mm。该公司包原材复检

合格、第三方检测合格及住建局等建筑部门验收合格。分包单位进场后5天内提供防腐漆、防火涂料的进场复检报告，9月中旬提供两栋厂房的第三方检测报告，9月中下旬消防防火涂料被住建局及质监站验收合格。

（二）有关人员情况

1、伤者：罗跃生，男，身份证号码：430522XXXXXX4953，住址：湖南省新邵县新田铺镇车田新村4组8号，电话号码：17673XXXX86，本次事故中受伤，现已康复出院。

2、死者:罗综阳，身份证号:430522XXXXXX5016、户籍所在地:湖南省新邵县新田铺镇车田新村4组4号，系罗跃生同胞弟弟。

3、江苏国亿建设发展有限公司法人：罗国亮，身份证号码：430522XXXXXX4873，电话：8625XXXX88，住址：湖南省新邵县新田铺镇车田新村4组30号。与罗跃生系父子关系。工程承包方。

4、湖南金宜建设有限公司（邵阳县分公司）法人陈迪：身份证号码：430529XXXXXX0293，电话：189XXXX795，住址：湖南省城步苗族自治县茅坪镇土桥农场4组。工程发包方。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理

（一）事故发生经过

该项目因消防专项验收部分未达标,江苏国亿建设发展有限公司组织人员对未达标部分进行整改。

2023年9月15日，江苏国亿建设发展有限公司法人罗国亮安排罗跃生、唐小民、罗连香三人，在湖南华祥精密仪器厂房内喷涂防火材料，当时安全员罗新亮去医院复查甲亢不在现场，罗

跃生安排唐小民和自己一起站在近两米高的脚手架上负责喷涂防火材料，罗连香负责送材料，罗跃生交待了安全注意事项后即开始喷涂作业。下午4点左右，罗跃生的弟弟罗综阳(不属于江苏国亿建设有限公司员工)来到罗跃生工作的地方看望他，罗跃生站在脚手架上一边喷涂作业一边与站在地面上的罗综阳聊天拉家常，5点50左右，罗跃生的材料用完准备从脚手架上下来拿涂料，罗综阳见状叫罗跃生不要下来，说“我帮你拿”，就拿起一桶涂料想递给哥哥，在递涂料过程中突然晕厥倒地，罗跃生见状急忙从脚手架上下来想看弟弟(罗综阳)情况，因心急没有抓稳从脚手架上摔了下来受伤晕倒。罗连香听到响声后急忙喊唐小民一起救人，大约6点许打120电话报警，同时电话报告法人罗国亮，罗国亮再电话报告湖南金宜建设有限公司(邵阳县分公司)陈迪；120救护车于18时11分到达事发现场，18时17分将两名伤者送往邵阳县人民医院救治，罗综阳于2023年9月15日20时52分因抢救无效死亡。伤者罗跃生现已康复出院。

（二）善后处理

2023年9月15日当晚，罗国亮即与罗综阳的家属商谈达成协议，于次日将尸体运往新邵县新田铺镇车田新村4组，按农村习俗土葬。

三、事故伤亡及直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本次事故造成一人轻伤，一人意外死亡。

伤者：罗跃生，男，身份证号码：430522XXXXXX4953，住址：湖南省新邵县新田铺镇车田新村4组8号，本次事故中受轻伤，

现已康复出院。罗跃生与死者罗综阳系亲兄弟关系。

死者:罗综阳，男，身份证号:430522XXXXXX5016，住址:湖南省新邵县新田铺镇车田新村4组4号。罗国亮与罗综阳系叔侄关系。

（二）直接经济损失

直接经济损失80万元。

四、事故原因及性质认定

（一）事故现场勘查分析

1、现场勘查

中心现场位于邵阳县高新区湖南华祥精密仪器厂与毗邻的万同源智能科技有限公司东厂房女厕所内，该厂房为钢质结构，目测该厂房高约12米。女厕西面是一排用隔离板隔断的坑位，在女厕上方搭有白色顶板，靠北面坑位上方的白色顶板空缺，只看到两根绿色钢质横梁，横梁中间搭放的木条两根，靠东侧的横向木条断裂，此外现场未发现其它明显痕迹物证以及异常情况。用于喷涂作业的脚手架已经不见踪影，据公司法人罗国亮反映，脚手架高度约2米，脚手架之间用竹夹板或七合板铺垫，站在高处作业时，涂料用完后需要下面的人递上来或者上面的人用绳子把涂料桶吊上去。9月15日下午4点左右，罗综阳来看望罗跃生，罗跃生一边作业一边与站在地面上的罗综阳聊天，5点50左右，罗跃生的材料用完准备从脚手架上下来拿涂料，罗综阳见状叫罗跃生不要下来，说“我帮你拿”，就拿起一桶涂料想递给哥哥，在递涂料过程中突然晕厥倒地；罗跃生见状，慌乱中从脚手架上摔了下来受伤。

2、技术分析

根据《高处作业安全管理规定》（GB30871—2022），从事高处作业的人员必须经过培训教育取得高处作业相关资质证书，作业时佩戴安全帽、系好防坠落安全绳后方能作业。罗跃生未经培训教育取得相应资质证书，作业时未采取必须的防护措施；加之年纪大了腿脚不灵，作业平台（脚手架）也不稳固，上下作业平台无扶手。

（二）事故原因

1、直接原因

作业人员未经培训教育取得相应资质证书，作业时未采取必须的防护措施。

2、间接原因

作业人员年事已高，安全意识淡薄违章作业；搭建的作业平台（脚手架）不符合安全技术要求，安全管理人员违章指挥，作业人员违章作业。

现场安全监管缺失，非作业人员进入作业现场。经查证，死者罗综阳2016年8月曾有过癫痫病发病史，2013年10月29日在邵阳市中心医院诊断为左侧额颞顶部慢性硬膜下血肿，2013年11月2日在邵阳市中心医院因左侧顶枕部脑膜外血肿进行过开颅手术，身体状况一直较差，本次在搬运涂料时病情发作，经医院抢救无效死亡。

（三）事故性质

经事故调查组认定：邵阳县高新技术产业区江苏国亿建设发展有限公司“9.15”一般高空坠落事故是一起非生产安全责任事

故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，根据事故调查情况，调查组建议对事故责任单位和责任人作出如下处理：

（一）事故责任单位

江苏国亿建设发展有限公司在承包防火涂料施工作业时，现场安全监管缺失，隐患排查不到位，未能及时发现并制止非作业人员进入作业现场，违反了《中华人民共和国安全生产法》第46条的规定；对特种作业人员（罗跃生）未经培训取得相应资质证书即违章指挥安排上岗，违反了《中华人民共和国安全生产法》第21条第三款、第五款的规定；事故发生后未能保护好事故现场，违反了《中华人民共和国安全生产法》第83条的规定。建议停产整改，从严落实企业主体责任，着重加强安全培训教育。

湖南金宜建设有限公司（邵阳县分公司）作为工程发包方，应当对承包企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题应当及时督促整改。湖南金宜建设有限公司（邵阳县分公司）对工程承包方安全监管不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第49条的规定，建议停产整改，加强安全监管力度，从严落实企业主题责任。

（二）事故责任人员

1、罗跃生：无特殊工种作业证冒险作业，对事故发生负有**直接责任**。

2、罗国亮：未对特殊工种作业人员（罗跃生）开展安全培

训取得相应资质证书，违章指挥，对事故发生负有**直接责任**。根据《中华人民共和国安全生产法》第95条第一款的规定，建议由邵阳县人民政府应急管理部门对罗国亮处上一年年收入40%的处罚。

3、罗综阳：非作业人员进入作业场所，是导致罗跃生摔伤的诱因，因其在事故中突发疾病死亡，不予追究。

4、陈迪：发包单位的法人代表，对发包工程安全监管不到位，建议由属地邵阳县高新技术产业区管委会处理。

六、事故防范和整改措施

1、认真吸取本次亡人事故教训，切实落实企业主体责任。作业场所非作业人员严禁入内，安全管理人员必须到岗到位，切实履行安全管理职责。

2、企业要进一步健全安全生产责任体系，完善安全管理制度，扎实开展安全培训教育，特种作业人员必须持证上岗。加强现场安全监管。

3、依照安全生产法律法规的要求，安全监管责任不可打包发包给承包单位，要明确分包与发包单位的安全生产管理职责。

4、加强施工现场组织协调，强化过程管控，督促作业人员严格按照规范要求进行作业，对作业人员违章行为要及时制止和督促整改，确保现场作业安全。

5、政府相关监管部门要厘清责任边界，切实履责，强化过程管控，预防事故发生。

邵阳县高新技术产业区江苏国亿建设发展有限公司“9.15”一般高空坠落事故调查组

邵阳县应急管理（代章）

2023年12月17日